

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 자신의 고급 자전거를 대상으로 을 보험회사와 손해보험계약을 체결했다. 얼마 후 갑의 자전거가 도난당하는 사고가 발생했고, 이에 갑은 보험금을 청구하기 위해 을 보험회사에 연락했다.

【질문】 갑이 체결한 손해보험계약에서 을 보험회사가 부담하는 법적 책임은 무엇이며, 이 계약에서 정할 수 있는 보험의 목적은 어떤 범위로 한정되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

제시된 참고 조문은 자동차의 운행으로 인한 손해배상 책임을 보장하는 자동차보험과 관련된 규정으로, 자전거 도난 사고에 적용할 수 없습니다. 따라서 제공된 법령 범위 내에서는 갑이 체결한 손해보험계약에 대한 을 보험회사의 구체적 책임이나 보험 목적의 범위를 판단할 근거가 존재하지 않습니다. 자전거 도난은 자동차손해배상 보장법이나 상법 제 726 조의 2의 적용 대상이 아니므로, 해당 사안은 민법이나 보험업법 등 다른 법령을 통해 해결해야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 상법 제 726 조의 2(자동차보험자의 책임) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 726 조의 2(자동차보험자의 책임) 자동차보험계약의 보험자는 피보험자가 자동차를 소유, 사용 또는 관리하는 동안에 발생한 사고로 인하여 생긴 손해를 보상할 책임이 있다.

· 해설: 자동차보험계약의 보험자는 피보험자가 자동차를 소유, 사용 또는 관리하는 동안 발생한 사고로 인한 손해 보상 책임을 지는 것으로 규정되어 있습니다.

▶ 자동차손해배상 보장법 제 2 조(정의) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 2 조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "자동차"란 「자동차관리법」의 적용을 받는 자동차와 「건설기계관리법」의 적용을 받는 건설기계 중 대통령령으로 정하는 것을 말한다.
- 1의 2. "자율주행자동차"란 「자동차관리법」 제 2 조제 1 호의 3 에 따른 자율주행자동차를 말한다.
2. "운행"이란 사람 또는 물건의 운송 여부와 관계없이 자동차를 그 용법에 따라 사용하거나 관리하는 것을 말한다.
3. "자동차보유자"란 자동차의 소유자나 자동차를 사용할 권리가 있는 자로서 자기를 위하여 자동차를 운행하는 자를 말한다.
4. "운전자"란 다른 사람을 위하여 자동차를 운전하거나 운전을 보조하는 일에 종사하는 자를 말한다.
5. "책임보험"이란 자동차보유자와 「보험업법」에 따라 허가를 받아 보험업을 영위하는 자(이하 "보험회

사"라 한다)가 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상을 당한 경우 이 법에 따른 손해배상책임을 보장하는 내용을 약정하는 보험을 말한다.

6. "책임공제(責任共濟)"란 사업용 자동차의 보유자와 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」, 「건설기계관리법」 또는 「생활물류서비스산업발전법」에 따라 공제사업을 하는 자(이하 "공제사업자"라 한다)가 자동차의 운행으로 다른 사람이 사망하거나 부상을 당한 경우 이 법에 따른 손해배상책임을 보장하는 내용을 약정하는 공제를 말한다.

7. "자동차보험진료수가(診療酬價)"란 자동차의 운행으로 사고를 당한 자(이하 "교통사고환자"라 한다)가 「의료법」에 따른 의료기관(이하 "의료기관"이라 한다)에서 진료를 받음으로써 발생하는 비용으로서 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 적용되는 금액을 말한다.

8. "자동차사고 피해지원사업"이란 자동차사고로 인한 피해를 구제하거나 예방하기 위한 사업을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.

9. "자율주행자동차사고"란 자율주행자동차의 운행 중에 그 운행과 관련하여 발생한 자동차사고를 말한다.

• **해설:** 책임보험은 자동차보유자와 보험회사가 자동차 운행으로 타인이 사망하거나 부상을 당한 경우의 손해배상 책임을 보장하는 보험으로 정의됩니다.

【결론】

제공된 참고 조문은 자동차와 관련된 보험만 다루고 있어 자전거 도난 사고에 대한 법적 책임이나 보험 목적의 범위를 규명할 수 없습니다. 갑의 사안은 자동차가 아닌 자전거를 대상으로 하므로, 위 조문들은 적용 대상이 아니므로 법적 근거로 삼을 수 없습니다. 정확한 판단을 위해서는 민법이나 보험업법 등 자전거 도난에 직접적으로 적용 가능한 다른 법령을 참조하여 다시 검토해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증